RESUMÉ — Doručování písemností — nařízení EU 2020/1784

2020/1784

Zdrojové znění: Nařízení, Ze dne: 25. 11. 2020, [32020R1784].

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje předávání a doručování civilních a obchodních písemností mezi zúčastněnými státy.

Zásady a nosné koncepty: Rychlost, elektronická komunikace orgánů, průkaznost a procesní ochrana adresáta.

Systematika: Subjekty a infrastruktura, způsoby doručování, jazyk a odmítnutí, ochrana nepřítomného žalovaného a formuláře.

Subjekty a objekty: Odesílající a přijímající orgány, žadatel a adresát.

Postavení v právním systému: Nařízení EU: v rozsahu územní, věcné a časové působnosti přímo použitelné; národní právo doplňuje neupravené otázky a nesmí odporovat použitelnému unijnímu pravidlu.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Nahrazuje č. 1393/2007 podle časových ustanovení. Národní proces podle OSŘ č. 99/1963 Sb. doplňuje neupravené otázky; přeshraniční doručení není samo uznáním nebo výkonem cizího titulu.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na přeshraniční doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských nebo obchodních věcech.

Článek 2 — Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 1) „členským státem řízení“ členský stát, ve kterém se koná soudní řízení; 2) „decentralizovaným informačním systémem“ síť národních informačních systémů a interoperabilních přístupových bodů, které fungují v rámci individuální odpovědnosti a řízení každého členského státu a umožňují bezpečnou a spolehlivou přeshraniční výměnu informací mezi národními informačními systémy.

Článek 3 — Odesílající a přijímající subjekty

Každý členský stát určí úřední osoby, orgány nebo jiné osoby příslušné k zasílání soudních nebo mimosoudních písemností, které mají být doručeny v jiném členském státě (dále jen „odesílající subjekty“).

Článek 4 — Ústřední orgán

Každý členský stát určí ústřední orgán pověřený: a) poskytováním informací odesílajícím subjektům; b) hledáním řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout při zasílání písemností určených k doručení; c) ve výjimečných případech předáváním žádosti o doručení příslušnému přijímajícímu subjektu na žádost odesílajícího subjektu.

Článek 5 — Komunikační prostředky, které používají odesílající a přijímající subjekty a ústřední orgány

Doručované písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a sdělení předávaná na formulářích v příloze I mezi odesílajícími subjekty a přijímajícími subjekty, mezi těmito subjekty a ústředními orgány nebo mezi ústředními orgány různých členských států se zasílají prostřednictvím zabezpečeného a spolehlivého decentralizovaného informačního systému.

Článek 6 — Právní účinky elektronických písemností

Písemnostem, které jsou zasílány prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, nesmějí být upírány právní účinky nebo přípustnost jako důkazů v řízení pouze z toho důvodu, že mají elektronickou podobu.

Článek 7 — Pomoc s vyhledáváním adres

Každý členský stát poskytne Komisi následující informace s cílem zpřístupnit je prostřednictvím evropského portálu e-justice: a) formy pomoci, které bude členský stát na svém území poskytovat podle odstavce 1; b) v příslušných případech názvy a kontaktní údaje orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) a b); c) informace o tom, zda v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná, předloží orgány přijímajícího členského státu z vlastního podnětu rejstříkům evidujícím obyvatele nebo jiným databázím žádosti o informace týkající se adres.

Článek 8 — Zasílání písemností

Soudní písemnosti jsou zasílány přímo a co nejrychlejším možným způsobem mezi odesílajícími a přijímajícími subjekty.

Článek 9 — Překlad písemností

Odesílající subjekt, kterému žadatel odešle písemnost k zaslání, upozorní žadatele na to, že adresát může odmítnout písemnost přijmout, pokud není vyhotovena v jednom z jazyků stanovených v čl. 12 odst. 1.

Článek 10 — Obdržení písemností přijímajícím subjektem

Pokud není možné vyhovět žádosti o doručení na základě zaslaných informací nebo písemností, přijímající subjekt se bezodkladně spojí s odesílajícím subjektem za účelem získání chybějících informací nebo písemností prostřednictvím formuláře E uvedeného v příloze I.

Článek 11 — Doručování písemností

Přijímající subjekt doručí písemnost sám nebo ji nechá doručit v souladu s právem přijímajícího členského státu nebo zvláštním způsobem vyžádaným odesílajícím subjektem, pokud tento způsob není neslučitelný s právem tohoto členského státu.

Článek 12 — Odmítnutí přijmout písemnost

Adresát může odmítnout přijetí doručované písemnosti, pokud není vyhotovena v jednom z následujících jazyků ani k ní není připojen překlad do některého z těchto jazyků: a) jazyk, kterému adresát rozumí, nebo b) úřední jazyk přijímajícího členského státu nebo v případě, že v daném členském státě je několik úředních jazyků, úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků místa doručení.

Článek 14 — Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Po splnění formálních požadavků týkajících se doručení dané písemnosti vyhotoví přijímající subjekt potvrzení o splnění těchto formálních požadavků na formuláři K uvedeném v příloze I a odešle jej odesílajícímu subjektu, přičemž pokud se použije čl. 8 odst. 4, připojí se k tomuto potvrzení kopie doručené písemnosti.

Článek 15 — Náklady na doručení

Za doručení soudních písemností pocházejících z odesílajícího členského státu nelze požadovat úhradu poplatků ani náhradu nákladů za služby poskytnuté přijímajícím členským státem.

Článek 16 — Zasílání diplomatickou nebo konzulární cestou

Každý členský stát může za mimořádných okolností využívat diplomatickou nebo konzulární cestu k odesílání soudních písemností za účelem jejich doručení přijímacím subjektům nebo ústředním orgánům v jiném členském státě.

Článek 17 — Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Každý členský stát může doručovat soudní písemnosti osobám s bydlištěm v jiném členském státě přímo prostřednictvím svých diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků, aniž by byla použita donucovací opatření.

Článek 18 — Doručování prostřednictvím poštovních služeb

Soudní písemnosti mohou být osobám, které se nacházejí v jiném členském státě, doručovány přímo prostřednictvím poštovních služeb, a to doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo rovnocenným způsobem.

Článek 19 — Elektronické doručování

Soudní písemnosti mohou být v jiném členském státě doručeny přímo určité osobě se známou adresou pro elektronické doručování dostupnou podle práva členského státu řízení pro vnitrostátní doručování písemností za předpokladu, že: a) písemnosti jsou zasílány a přijímány prostřednictvím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 a adresát předem vyjádřil výslovný souhlas s použitím elektronických prostředků pro účely doručování písemností v průběhu soudního řízení, nebo b) adresát předem udělil soudu nebo orgánu, u něhož bylo zahájeno řízení, nebo straně, která odpovídá za doručování písemností v daném řízení, svůj výslovný souhlas s využitím elektronické pošty pro doručování písemností na udanou elektronickou adresu v průběhu tohoto řízení a potvrdí přijetí písemnosti prostřednictvím potvrzení o přijetí, v němž je uvedeno datum přijetí.

Článek 20 — Přímé doručování

Každá osoba, která má zájem na určitém soudním řízení, může nechat doručit soudní písemnosti přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob členského státu, v němž má být doručení provedeno, pokud takovéto přímé doručení povoluje právo daného členského státu.

Článek 21 — Zasílání a doručování mimosoudních písemností

Mimosoudní písemnosti mohou být zasílány a doručovány v jiném členském státě v souladu s tímto nařízením.

Článek 22 — Nedostavení se žalované strany k soudu

Pokud měl být do jiného členského státu zaslán návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost za účelem doručení podle tohoto nařízení a žalovaná strana se nedostavila, nevydá soud rozhodnutí, dokud nebude zjištěno, že byla daná písemnost doručena nebo dodána s dostatečným předstihem k tomu, aby se žalovaná strana mohla obhajovat, a že: a) písemnost byla doručena způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem přijímajícího členského státu pro doručování písemností v soudním řízení v daném státě osobám, které se nacházejí na jeho území, nebo b) písemnost byla skutečně doručena žalované straně nebo do místa jejího bydliště jiným způsobem, který stanoví toto nařízení.

Článek 23 — Změny přílohy I

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 24 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha I za účelem aktualizace nebo technické úpravy formulářů v ní uvedených.

Článek 24 — Výkon přenesené pravomoci

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

Článek 26 — Postup projednávání ve výboru

Komisi je nápomocen výbor.

Článek 27 — Referenční prováděcí software

Komise odpovídá za tvorbu, údržbu a budoucí vývoj referenčního prováděcího softwaru, který si členské státy mohou zvolit jako svůj koncový systém namísto národního informačního systému.

Článek 28 — Náklady na decentralizovaný informační systém

Každý členský stát ponese náklady na instalaci, provoz a údržbu svých přístupových bodů propojujících národní informační systémy v rámci decentralizovaného informačního systému.

Článek 29 — Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Toto nařízení má v oblasti své působnosti přednost před jinými ustanoveními obsaženými ve dvoustranných nebo mnohostranných dohodách nebo ujednáních uzavřených členskými státy, a zejména před Haagskou úmluvou ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, pokud jde o vztahy mezi členskými státy, které jsou smluvními stranami těchto dohod nebo ujednání.

Článek 30 — Právní pomoc

Tímto nařízením není dotčeno použití článku 24 Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o civilním řízení soudním ani článku 13 Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům ze dne 25. října 1980 mezi členskými státy, které jsou stranami těchto úmluv.

Článek 31 — Ochrana zasílaných informací

Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle tohoto nařízení, včetně výměny nebo předávání osobních údajů příslušnými orgány, musí být v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Článek 32 — Dodržování základních práv podle práva Unie

Základní práva a svobody všech zúčastněných osob musí být plně dodržována a respektována v souladu s právem Unie, zejména pak právo na rovný přístup ke spravedlnosti, zákaz diskriminace a právo na ochranu osobních údajů a soukromí.

Článek 33 — Poskytování sdělení, zveřejňování a příručka

Členské státy Komisi sdělí informace uvedené v článcích 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 a 22.

Článek 34 — Monitorování

Do 2. července 2023 zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Článek 35 — Hodnocení

Nejpozději pět let ode dne použitelnosti článku 5 v souladu s čl. 37 odst. 2 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o svých hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, k níž bude případně připojen legislativní návrh.

Článek 36 — Zrušení

Nařízení (ES) č. 1393/2007 se zrušuje s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení s výjimkou článků 4 a 6 nařízení (ES) č. 1393/2007, které se zrušují s účinkem ode dne použitelnosti článků 5, 8 a 10 podle čl. 37 odst. 2 tohoto nařízení.

Podklad: narizeni 2020_1784 dorucovani pisemnosti.pdf • 29 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1704 slov resumé včetně úvodu z 12144 slov vyčištěného podkladu (14,03 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.